וכלי שרת א][וכלי אשירה] ועצי אשירה ומוקצה ונעבד אמר רב טובי בר מתנה א"ר יאשיה [א] מנין למוקצה מן התורה שנאמר 1 תשמרו להקריב לי ב] במועדו כל שעושין לו שימור מתקיף לה אביי אלא מעתה ג] אייתית אימרא דצומא ולא עביד ליה שימור ה"נ דלא חזו להקרבה [א"ל] אנא תשמרו להקריב לי ד] במועדו קאמינא לי ולא לאדון אחר ה] ואיזהו אחר שמקריבין לו הוי אומר זו עבודת כוכבים אמר רבא בר רב אדא אמר רב יצחק אין מוקצה אסור אלא עד שיעבדו ו] עולא א"ר יוחנן עד שימסרוהו לכומרי עבודת כוכבים (א) ז] בהא אמר רבי יוחנן עד שיאכילוהו כרשיני עבודת כוכבים אמר ליה רבי אבא ח] לבהא מפלגיתו אתון אעולא א"ל לא עולא נמי כי קאמר הוא ט] דשפי ליה כרשיני עבודת כוכבים א"ר אבא ידע י] בהא לשנויי שמעתא ואי לא דסליק יא] התם לא הוה ידע יב] דארץ ישראל גרמה ליה אמר ליה רב יצחק בהא מיכן ומיכן הוה יג] [ב] דתני רב חנניא טריטאה קמיה דר' יוחנן א) אין מוקצה אסור אלא עד שיעשו בו מעשה ב) הוא תני לה יד] והדר אמר לה א מאי מעשה עד שיגזז ויעבדו בו: איזהו נעבד כו': ג) מנא הני מילי אמר רב פפא דאמר קרא 2 ממשקה ישראל ד) מן המותר לישראל ואי ס"ד אסירי להדיוט למה לי קרא (ב) טו] ממעטינהו מגבוה וכל היכא דאסירי להדיוט לא בעי קרא והא טרפה דאסירא להדיוט ומעטיה קרא מגבוה דתניא טז] ה) כשהוא אומר מן הבקר למטה שאין ת"ל ב אלא להוציא את הטרפה איצטריך סד"א הני מילי דנטרפה ואחר כך נתקדשה אבל נתקדשה ואחר כך נטרפה אימא דתישרי לגבוה והא מהכא נפקא 3 כל אשר יעבור תחת השבט ו) ג פרט לטרפה שאינה עוברת ההוא נמי איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי היכא דלא היתה לה שעת הכושר דנולדה טרפה ממעי אמה אבל היכא דהיתה לה שעת הכושר ויצאת לאויר העולם ואח"כ נטרפה אימא תשתרי לגבוה קמ"ל יז]: **מתני'** ד ואיזהו אתנן האומר לזונה יח] יט] הוליך טלה זה בשכרך אפי' הן ק' כולן אסורין ז) ה וכן האומר לחבירו כ] ח) הוליך טלה זה ותלין שפחתך אצל עבדי רבי כא] כב] (מאיר) אומר אינו אתנן וחכמים אומרים אתנן: **גמ'** אמר מר ואפילו הן מאה כולן אסורין היכי דמי אילימא דשקלה כג] אגרא מאה בהמות פשיטא דכולהו אסירי מה לי חד כד] מה לי מאה [ג] לא צריכא דשקלה אגרא [ד] חדא ויהיב לה ו מאה דכולהו מכח אתנן קאתי כה] ט) ת"ר ז נתן לה ולא בא עליה בא עליה ולא נתן לה אתננה מותר נתן לה ולא בא עליה אתננה קרית ליה ותו בא עליה ולא נתן לה כו] (ג) מאי יהיב לה אלא הכי קתני ח נתן לה ואח"כ בא עליה ואח"כ נתן לה אתננה מותר וליחול עליה אתנן למפרע כז] אמר רבי אלעזר

שקדמה

וכלי שרת. כלומר שלא הוצרך לכלי שרת: **וכלי אשירה.** שהקריב בכלי אשירה באותו שהיה משמש לאשירה שימש לשם: **ובעצי אשירה.** הקטירו דכתיב התם ט) כח] ואת האשירה אשר עליה תכרות: **מנין למוקצה מן התורה.** קס"ד דהכי קאמר מנין שחייב אדם להקצות קרבנו לשמים ולא יקריבנו מיד כשהקדישו: **שימור.** לתורת כט] גבוה: **אימרא דצומא.** כבש רעב שלא נשמר מעולם ולא חששו: **לי ולא לאדון אחר.** דהכי קאמינא ל] למוקצה לעבודת כוכבים שאסור מן התורה מהכא: **עד שיעבדו.** בו שום עבודה לצורך עבודת כוכבים או משיכת קרון או שום דבר שאסור אבל מקמי הכי לא מיתסר. [ה] ל"א אין מוקצה אסור אלא עד שיעבדו בו לא] שום דבר שיעשו בו שום עבודה לצורך כומרי עבודת כוכבים אבל משיעבדו בו שום עבודה לא מיתסר דתו לא מקרבי ליה (ד) וכ"ש ולשון זה נראה לי עיקר מדתני אלא עד שיעבדו בו ואי כלישנא קמא לא ה"ל למיתני לב] אלא והכי איבעי ליה למיתני אין מוקצה אסור עד שיעבדו בו ולשון ראשון ל"ש: **עד שימסרוהו לכומרים.** לאכילה דתו לא מקרבי ליה: **עד שיאכילוהו כרשיני עבודת כוכבים.** שמפטמין אותו לצורך הכומרים ותו לא מקרבי ליה לג]: **מכאן ומכאן הוה.** מבבל ומארץ ישראל: **מנהני מילי.** דמותרין לאכילה להדיוט: **ממשקה ישראל.** גבי קרבנות כתיב במשכנא דיחזקאל. משמע מן המותר לאכילת ישראל הבא קרבן: **ואי ס"ד.** דמוקצה ונעבד אסירי להדיוט ל"ל הני קראי דלעיל מן הבקר להוציא את הנעבד מן הצאן להוציא את המוקצה ממשקה ישראל נפקא דמשאסור להדיוט אסור לגבוה (ה): לד] **מן הבקר** [ו] **מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן מן הבקר למטה.** אם עולה קרבנו מן הבקר שאין לה] ללמוד שאינו צריך לכלוס דהא כתיב מן הבקר לעיל האי דלמטה ודאי להוציא את הטרפה וקמא לנעבד. אלמא אתא קרא לטרפה: לו] **איצטריכי.** תרי קראי דאי ממשקה ישראל הוה אמינא למעוטי נטרפה ואחר כך הקדישה כו': י) **אימא תישתרי.** להכי איצטריך מן הבקר אבל גבי מוקצה ונעבד תרי קראי ל"ל הא הקדישו ואח"כ הקצהו או עבדו לא מיתסר דלאו דידיה הוא ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו אלא מדאיצטריך למעוטי לגבוה ודאי להדיוט מישרא שרי לז]: **שאינה עוברת.** כגון שנחתכו רגליה מן הארכובה לח] ולמעלה (ו) [ז] לט] וכי הכא נפקא נטרפה ואחר כך הקדישה: **איצטריכא.** ג' קראי דאי ממשקה ישראל ה"א דוקא היכא דנולדה טרפה דומיא דערלה וכלאי הכרם דכתיב בההוא קרא דכתיב ברישיה מן המאתים ואמרי' בפסחים (דף מח.) ממותר שתי מאות שנשתיירו בבור מכאן לערלה וכלאי הכרם שבטלין במאתים וכי היכי דערלה לא היתה לה שעת הכושר טרפה נמי לא נפקא לן מינה אלא דנולדה טרפה ולהכי איצטריכא כל אשר יעבור לנטרפה לאחר לידתה ואח"כ הקדישה ומן הבקר אתא להקדישה ואח"כ נטרפה מ]: **מתני'** פלוגתא דרבי ורבנן מפרש בגמ' [ל.]: **גמ'** מא] **דשקלה** (ז) מב] **תרי.** והוא לא התנה לה אלא חד ונתן לה מג] ב' וקמ"ל דאתנן ריבה לה וכולהו מד] אתנן נינהו מה] (לא מתנה חד) שמתפסת אותו שהתנה עמה: **ליחול עליה אתנן למפרע.** הואיל ובשעת ביאה עדיין הטלה קיים וכיון שהוא בא עליה על שכר אותו טלה כל היכא דאיתיה חייל עליה אתנן דבשלמא בא עליה ואחר כך נתן לה טלה איכא למימר כיון דלא ייחדו בשעת ביאה לא מיתסר דמתנה בעלמא הוא:

שקדמה

מנין למוקצה (שאסור) מן התורה. קא סלקא דעתך דהכי קאמר מנין שצריך להקצות הקרבן לשם הקרבה לגבוה קודם ההקרבה ומסיק דקאמר מנין דאסור להקריב אותו שהוקצה לעבודת כוכבים וקצת קשה דהא דרשינן מקראי אחריני טובא והיה לו לומר הך תנא מייתי ליה מהכא: **אלא** עד שיעבדו כו'. פרש"י שיעבדו בו שום עבודה לשם עבודת כוכבים או משיכת קרון או שום דבר האיסור אבל מקמי הכי לא מיתסרי ל"א עד שיעבדו בו שום עבודה לצורך הכומרים אבל מו](אם) משיעבדו בו שום עבודה לצורך הכומרים לא מיתסר דתו לא מיקרבי כך שמעתי ולשון זה נראה לי עיקר מדתני אלא מז]עד שיעבדו כו' ואי כלישנא קמא (לא) הוה מצי למיתני אין מוקצה אסור (אלא) עד שיעבדו ולשון ראשון לא שמעתי ל' רש"י: מח] **בהא** מכאן ומכאן. פירוש בהא מארץ ישראל ומבבל היה תלמיד חכם ולא מהניא זכותא דארץ ישראל:

מנא ה"מ שמותר מוקצה ונעבד להדיוט. תימה מהיכא תיתי לאסור להדיוט דהא אפי' לגבוה לא מיתסר אי לאו הני קראי דלעיל להדיוט מהיכא תיתי לאסור ואומר ר"י דכיון דמפיק מקרא דאסור לגבוה אף להדיוט נילף מיניה דאסור ואי קשיא א"כ מאי קא משני אי סלקא דעתך אסורין להדיוט למה לי קרא למעוטי לגבוה הא לא מיתסר להדיוט אלא מקרא דגבוה ויש לומר דהכי קאמר אי ס"ד דגמרינן איסור להדיוט מקרא דשמעינן מיניה איסור לגבוה למה לי למיכתביה לאיסור גבי קרבנות לכתביה גבי הדיוט וממילא ידעינן דאסור לגבוה ממשקה ישראל מן המותר לישראל: **איצטריך.** כלומר לעולם שמעינן ממשקה ישראל אסור לגבוה ואפ"ה איצטריך קרא למעוטי טרפה להיכא דהקדישה ואחר כך נטרפה ופירש רש"י אבל מוקצה ונעבד תרי קראי למה לי הרי הקדיש ואח"כ הקצהו או עבדו לא מיתסר דלאו דידיה הוא ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו עכ"ל ולא נהירא דהא בפרק יוצא דופן (נדה מא.) גבי רובע מט] ונרבע מצריך שתי קראי חד לבהמת קדשים וחד לבהמת חולין ומשכחת לה בקדשים קלים ואליבא דר' יוסי הגלילי לכן נראה לפרש דכי נמי שייך לומר כהאי גוונא במוקצה ונעבד ניחא דסוף סוף מהאי קרא דמן הבקר להוציא הנעבד לא שמעינן מיעוטא כי אם נ]לחד גוונא להיכא דנעבדה ואחר כך הקדישה ואי ס"ד דאף להדיוט אסירי נכתביה גבי הדיוט ולגבוה שמעינן ליה ממשקה ישראל לאסור נא]בהך גוונא דה"נ דאמר בטרפה דממשקה ישראל שמעינן איסור בנטרפה ואח"כ הקדישה לגבוה אלא ש"מ מדכתיב בפ' קרבנות דלהדיוט שרי נב] ובפרק יוצא דופן (שם מא.) מצריך קרא אחרינא לנעבד גופיה לגבוה להיכא דהקדישו ואחר כך נעבד שאם עלה ירד:

מסורת הש"ס

א) [תוספתא דע"ז סוף פ"ו ע"ש וע"ע בכ"מ פ"ד מהל' איסורי מזבח ה"ד], ב) (נדה מא), ג) [עי' תוס' זבחים דף עא ע"א ד"ה ע"פ עד אחד. ש"מ]:, ד) [פסחים מח. מנחות ה. ו. חולין לו:], ה) מנחות ה:, ו) [מנחות ו. בכורות נז. נח: חולין קלו:], ז) עיין תוי"ט, ח) (יומא עב.) [ע"ז סב: כל הענין], ט) [שופטים ו], י) עי' צ"ק שהאריך,

הגהות הב"ח

(א) גמ' בהא א"ר יוחנן נ"ב שם ת"ח: (ב) שם למה לי קרא למעטינהו: (ג) שם ולא נתן לה למאי: (ד) רש"י ד"ה עד שיעבדו וכו' לא מקרבי ליה ולשון כצ"ל ותיבת וכ"ש נמחק: (ה) ד"ה ואי ס"ד וכו' אסור לגבוה ול"ל מן הבקר מן הבהמה ומן הצאן הס"ד: (ו) ד"ה שאינה עוברת וכו' ומן הכא נפקא וכו' הקדישה הס"ד ואח"כ מ"ה נמי איצטריך כו' ואיצטריכא ג': (ז) ד"ה דשקלה אגרא והוא וכו' ונתן לה ק' וקמ"ל וכו' דחד שמתפסת:

הגהות הגר"א

[א] גמ' מנין למוקצה כו'. פי' היכא אשכחן שום רמז על מוקצה דאמרינן מן הצאן למוקצה וקיליף מקרא דתשמרו לעשה ואתי מן הצאן לפוסלו: [ב] שם דתני. צ"ל תני: [ג] שם צ"ל. גרש"י דשקלה תרי והוא לא התנה לה אלא חד וקמ"ל דאתנן ריבה לה: [ד] שם אגרא עד קאתי. צ"ג רש"י: [ה] רש"י ד"ה עד. צ"א כו'. וצ"ע למה נקט כרשיני ע"ז הל"ל כרשינים סתם ועוד דאין דרך להאכילה כרשיני ע"ז לצורך המשרתים: [ו] ד"ה מן. כצ"ל מן הבקר למטה אם כו'. שאין ללמוד. צ"ל שאין ת"ל. לעיל. כצ"ל לעיל מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן האי כו': [ז] ד"ה שאינה. וכי הכא. צ"ל ומהכא:

רבינו גרשום

וכלי שרת. א) הקדיש מכלי אשירה היו: **ובעצי אשירה.** הקטירו: **ומוקצה ונעבד.** היה אבל בעלמא כל מוקצה סתם לעבודת כוכבים הוי מוקצה ואסור: **מנין למוקצה מן התורה.** שצריך להקצותו ולעשות לו שימור קודם הקרבה דכתיב תשמרו להקריב לי: **כל שעושין לו שימור.** (לפניו) לפטמו: **אלא מעתה פלח אימרא דצומא דלא עבד שימור.** כלומר אם הקריב כבש כחוש שלא נעשה לו שימור שאינו מפוטם הכי נמי דאסורה: **א"ל אנא תשמרו להקריב לי במועדו קאמינא.** כל שמוקצה לגבוה ולא לאדון אחר: **אלא עד שיעשו בו מעשה לשם עבודת כוכבים.** כלומר או גיזה או עבודה: **ידע באתא.** כלומר כבר ידע באתא לשנויי שמעתא וזה הועיל לו דסליק להתם דאויר דא"י מחכים: **א"ל רב נחמן באתא** ודאי ידע לתרוצי דמיכן ומיכן הוה ולמד בין בבבל בין בא"י: **מנהני מילי.** דמותרין באכילה: מדאיצטריך קרא למעוטי **ממשקה ישראל.** היינו מן המותר לישראל יהא ראוי להקרב כלומר דהני אע"ג דמותר לישראל באכילה אסור לגבוה דהא כתיב מן הבקר ומן הצאן למעוטי מוקצה ונעבד: **דאי ס"ד אסירי להדיוט.** באכילה א"כ ל"ל קרא מן הבקר ומן הצאן למעוטי תיפוק לי ממשקה ישראל מן המותר לישראל אלא ש"מ להכי איצטריך קרא למעוטי משום דמותר באכילה וכל היכא וכו': **כשהוא א' מן הבקר למטה שאין ת"ל.** דהוה יכול למימר אם עולה קרבנו בקר זכר תמים יקריבנו אלא מן להוציא את הטרפה: **איצטריך.** להוציא את הטרפה ולא מצי נפקא ממשקה ישראל דסד"א הני מילי דילפינן מינה **כי נטרפה ואח"כ הקדישה** דכי הקדישה לא הויא מותר לישראל **אבל** הקדישה **ואח"כ נטרפה אימא תשתרי** לגבוה. כיון דבשעת הקדישה הוי מותר לישראל להכי איצטריך מן הבקר להוציא את הטרפה: **והא מהכא נפקא.** הקדישה ואח"כ נטרפה מהכא נפקא **פרט לטרפה שאין עוברת.** כלומר אע"ג דקודם לכן לא הויא טרפה אלא לאחר שנכנסה לדיר נעשת טרפה שנשברה רגלה למעלה מן הארכובה אפי' הכי אינה עוברת אף הכא אע"פ דלא נטרפה אלא מאחר שהקדישה לא קרבה: **ההיא נמי איצטריך.** כל אשר יעבר ואיצטריכו תלתיהו דאי ממשקה ישראל לחוד הוה אמינא **הני מילי דלא היתה לו שעת הכושר** דומיא דערלה וכלאי הכרם והיכי דמי כגון שנולדה **טרפה ממעי אימה** ההיא אסורה דלא היתה לה שעת הכושר אבל היכא דהיתה לה שעת הכושר דיצא' כו': **אימא תשתרי.** להכי כתיב מן הבקר דלא ב) אייתר ליה כל אשר יעבר [אלא] להיכא דהקדישה ואח"כ נטרפה דלא קרבה: **ל"א** אי אמרת בשלמא שרי לישראל באכילה מוקצה ונעבד היינו דצריך קרא מן הבקר ומן הצאן למעוטינהו לגבוה אע"ג דשרו לישראל אלא אי אמרת כו'. [והיינו] כלישנא קמא אלא דבהאי לישנא מפורש טפי: **לא צריכא דשקלא אגרא חדא ויהב לה מאה.** סלקא דעתך אמינא אידך מתנה יהבינהו ניהלה ונישתרי: קמ"ל דאסירי **דכולהו מכח אתנן אתו.** דלשום עבירה יהבינהו לה: **ל"א** הכי דמי אי דהוי כו'. מפרש כלישנא קמא: אלא הכי קתני נתן לה סתם אתננה מותר דאיכא למימר לשום מתנה יהב לה:

א) אולי צ"ל שלא הוקדשו לכלי שרת וכלי אשירה מכלי אשירה היו. ב) אולי צ"ל דאפ"ה אסור ואייתר ליה.

עין משפט
נר מצוה

כח א מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הל' ד:
כט ב מיי' פ"ב מהל' איסורי מזבח הל' י:
ל ג מיי' פ"ו מהל' בכורות הל' יד:
לא ד מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הל' ח:
לב ה מיי' שם הל' י:
לג ו ז ח מיי' שם הלכה יא:

תורה אור השלם

1. צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי רֵיחַ נִיחֹחִי תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ: במדבר כח ב
2. וְשֶׂה אַחַת מִן הַצֹּאן מִן הַמָּאתַיִם מִמַּשְׁקֵה יִשְׂרָאֵל לְמִנְחָה וּלְעוֹלָה וְלִשְׁלָמִים לְכַפֵּר עֲלֵיהֶם נְאֻם אֲדֹנָי אֱלֹהִים: יחזקאל מה טו
3. וְכָל מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה קֹּדֶשׁ לַייָ: ויקרא כז לב

מוסף רש"י

ממשקה ישראל. מקרא הוא בספר יחזקאל שה אחד מן הצאן מן המאתים ממשקה ישראל, ולענין קרבנות ונסכים כתיב (חולין צ:). **מן המותר לישראל.** יביאו נסכים ולא מן האסור (מנחות ה.). **כשהוא אומר מן הבקר למטה.** דאם עולה קרבנו מן הבקר בקרא דלעיל דרשינן מן הבהמה להוציא הרובע והנרבע, מן הבקר להוציא הנעבד ומן הצאן להוציא את המוקצה, כשהוא אומר מן הבקר למטה כו' (שם ה:). **פרט לטרפה שאינה עוברת.** כגון שנשברו רגליה מן הארכובה ולמעלה ולא מצי למיזל (בכורות נח: וכעי"ז חולין קלו:) ומינה יליף שאר טרפות (שם) או: משום דאין לה חיות לא חשיב לה עוברת, שאינה עוברת בבריאות, והאי קרא כתיב במעשר וגמרינן שאר מיניה בג"ש, נאמר כאן תחת ונאמר להלן תחת השבט כו' בפ"ט דבכורות (נז. מנחות ו.). **נתן לה ולא בא עליה כו'.** מפרש ואזיל (ע"ז סב:). **אלא הכי קתני נתן לה.** ולא בא עליה עכשיו אלא לאחר זמן, או בא עליה ולא נתן לה עכשיו אלא לאחר זמן (שם). **וליחול עליה אתנן למפרע.** שהרי מתחלה על מנת ביאה נתנו לה (שם סג.).

שינויי נוסחאות

א] שרת וכלי אשירה ועצי (ש"מ) ב] לי. תיבת במועדו נמחק (ש"מ) ג] אלא מעתה אייתי אימרא (יעב"ץ) ד] תיבת במועדו נמחק (ש"מ) ה] ואיזהו אדון אחר (ש"מ) ו] שיעבדו בו. נ"א אלא עד שיעשה בו מעשה (ש"מ) ז] בהא אמר ר' יוחנן. נ"א ברוב ס"י באתה והוא שם חכם, כן כתוב בגליון הרי"ז"ל. ובכת"י אחר באתה. ס"א דבחכמתה (ש"מ) ח] אבא. לבאתה קא פלגיתו את ועולא א"ל לא פרושי הוא מפרישנא טעמא דעולא לא מסירה גרידתא אמר עולא אלא עד שיאכילוהו (והשאר נמחק) כרשיני (ש"מ) ט] דשפי צ"ל דספי בסמ"ך (יעב"ץ) י] ידע באתה לשנויי. תיבת בהא נמחק (ש"מ) יא] דסליק מהתם. ס"א הכא (ש"מ) יב] ידע דזכותא דארץ ישראל גרמה ליה אמר רב נחמן בר יצחק באתה מיכן (ש"מ) יג] דתני. ס"א תני (ש"מ) יד] לה והוא אמר (ש"מ) טו] קרא למעטינהו (ש"מ) טז] דתניא מן הבקר להוציא את הנעבד או אינו אלא להוציא את הטריפה כשהוא (ש"מ) יז] אימא תישתרי לגבוה קמ"ל. עיי' גי' אחרת בהשמטות שבסוף המסכת (ש"מ) יח] לזונה הילך טלה (ש"מ) יט] צ"ל הא ליך כ"א במשנה שבמשניות, כ] לחבירו הילך טלה (ש"מ) כא] רש"ק מ"ז [טעמו של הרש"ק דמוחק תיבת מאיר ולאי הוא משום דבסוגיא לקמן ל. איתא א"ה מ"ט דרבי וכו' וכן במשנה שבמשניות אמנם לע דבתוס' ב"ק ע: סד"ה אתנן כו' העתיקו משנה דהכא רבי מאיר אומר אינו אתנן וברור שלפני תוס' היה הגירסא לקמן ל. א"ה מ"ט דר"מ וכו'] כב] ובכת"י אחר מחק תבת מאיר (ש"מ) כג] דשקלה באגרא מאה (ש"מ) כד] חד ומה לי תרי ומה לי מאה צ"ל דשקלא באגרא (ש"מ) כה] קאתו. נ"א אי דהוה אגרא מאה פשיטא דכלן אסורין לא צריכא דאית אגרא חדא ויהב לה חד ואתפיסה מן קדמאה והדר משדר לה עד מאה דמהו דתימא כיון דאתפיסת לה מן קדמאה הלין דקא משדר לה מתנה נינהו קמ"ל דהאי מרבה באתננה הוא (ש"מ) כו] לה אתננה מותר מאי יהיב לה הא לא יהיב לה מידי אלא (ש"מ) כז] למפרע. נ"א אמאי מותר תיגלי מילתא למפרע דכי בא עליה ויהיב לה דמעיקרא אתנן הוא אמר ר"א כו' (ש"מ) כח] ואת האשירה אשר עליו (ש"מ) כט] נ"א לצורך (צ"ק) ל] קאמינא מנין למוקצה (ש"מ) לא] תיבות שום דבר נמחק (ש"מ) לב] למיתני הכי. אלא נמחק (ש"מ) לג] ליה. הס"ד ומה"ד אי לאו דסליק מהתם מבבל לארץ ישראל הס"ד. ומה"ד מכאן (ש"מ) לד] מן הבקר למטה דבקראי לעיל כתיב מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן ולמטה כתיב אם עולה קרבנו מן הבקר שאין ת"ל שאינו. (צ"ק) לה] שאין תלמוד לומר שאינו (ש"מ) לו] מה"ד איצטריך תרי (ש"מ) לז] שרי באכילה דהשתא לא נפקא ממשקה ישראל הס"ד. ומה"ד והא מהכא נפקא כלומר חד מהני קראי לא איצטריך למעוטי נטרף ואח"כ הקדיש דההמהכא נפקא מכל אשר יעבור פרט לטריפה הס"ד (ש"מ) לח] ולמעלה דאינה חיה (ש"מ) לט] גי' צ"ק ומהכא נפקא מ] נטרפה. דלא שמעינן לה מכל אשר יעבור תחת השבט ואי לא הוה כתיב אשר יעבור והוה כתיב מן הבקר דלמטה הוה מוקי לנטרפה ואח"כ הקדישה הילכך איצטריך כולהו (ש"מ) מא] דשקלה אגרא חדא דהוא לא התנה עמה אלא חד ונתן לה מאה וקמ"ל כו' ולא מתנה הס"ד ואח"כ ד"ה ליחול כו'. צ"ק, מב] דשקלא חדא. תיבת תרי נמחק (ש"מ) מג] לה מאה וקמ"ל (ש"מ) מד] וכולהו אתנן נינהו ולא מתנה הס"ד. ומה"ד חדא אתפיסה שמתפסת אותו (ש"מ) מה] דכולהו אתו בחד רש"ק כ"א דבחד מתפסת. (צ"ק) מו] יעב"ץ מ"ז, מז] עד שיעבדו בו ואי כלישנא קמא הוה ליה למתני אין מוקצה אסור עד כו' וכ"ה ברש"י. מח] מה"ד באתה מכאן (ש"מ) מט] צ"ל רובע ונרבע מוקצה ונעבד מצריך תרי קראי חד לבהמת חולין וחד לבהמת קדשים ומשכחת לה במוקצה ונעבד בקדשים קלים (מרא"ב) נ] בחד' צ"ק, נא] עיין רש"ק, נב] לאסור כהאי גוונא דה"נ אמרי' בטריפה דממשקה ישראל (ש"מ)

שיטה מקובצת

מנין למוקצה מן התורה. גליון לתנא דבי ר"י בעי לאשמועינן דאסור להקריב דס"ד דלא אסור להקריב עד שעבדו דכתיב משחתם בם ומיהו לרבנן נפקא ממן הצאן: **אבל היכא דהיתה לה שעת הכושר.** גליון תימה דבכל הנך פסולין דלעיל רובע ונרבע ואתנן ומחיר מצי למימר מנלן דמתסרי בהיתה להן שעת הכושר וצריך לומר דמאחר דגלי בטריפה ה"ה באינך. ר"י ז"ל: **רש"י ד"ה שאינה עוברת וכו' מן הארכובה ולמעלה.** א"נ שאינה עוברת בבריאות תוס': **תוס' ד"ה מנין למוקצה וכו' וקצת קשה וכו'.** וז"ל הגיליון לתנא דבי ר' ישמעאל בעי לאשמועי' דאסי' להקריב דס"ד דלא מיתסר עד שעבדו דכתי' כי משחתם בהם מום בם מיהו לרבנן נפקא ממן הצאן ע"כ הר"י ז"ל בגיליון: **תוס' ד"ה באתה מכאן ומכאן וכו'.** וז"ל הגליון מא"י ומבבל וזכותא דא"י... ר' חנינא וכו' א"כ לא ידע לשנויי שמעתא, ע"כ הר"י בגליון: